

GOLPE DO FALSO ADVOGADO: MANUAL DE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS.

Manual de orientação para evitar o golpe do falso
advogado e procedimentos pós-golpe.

Apresentação	3
Capítulo 1 — O Que é o Golpe do Falso Advogado	4
1.1 Entendendo o Golpe	4
1.2 Como o Golpe Funciona, Passo a Passo	4
1.3 Perfil das Vítimas	5
Capítulo 2 — Como Identificar um Falso Advogado	6
2.1 Sinais de Alerta Que Você Deve Conhecer	6
2.2 Como Verificar se um Advogado é Real	6
Capítulo 3 — Tipos de Abordagem dos Golpistas	8
3.1 Golpe pelo WhatsApp	8
3.2 Golpe pelas Redes Sociais	8
3.3 Golpe por E-mail	8
3.4 Golpe Presencial ou por Telefone	8
Capítulo 4 - O Que Fazer Antes de Contratar um Advogado	10
4.1 Checklist de Verificação Obrigatória	10
4.2 Como Contratar um Advogado com Segurança	10
Capítulo 5 - Fiz um Pagamento ou Transferência Pix para um Falso Advogado	11
5.1 Não Entre em Pânico: Aja com Rapidez	11
5.2 Passo a Passo Imediato Após o Pagamento	11
5.3 O Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix	11
5.4 Informações Que Você Deve Reunir	12
Capítulo 6 - Como Registrar Boletim de Ocorrência e Acionar as Autoridades	13
6.1 Por Que o B.O. é Indispensável	13
6.2 Como Registrar o B.O. Online	13
6.3 Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos	13
6.4 Outros Órgãos que Podem Ser Acionados	13
Capítulo 7 - Como Buscar a Restituição do Dinheiro	15
7.1 Possíveis Caminhos para Recuperar o Valor Pago	15
7.2 Via Bancária: Acionamento do MED	15

7.3 Via PROCON	15
7.4 Via Judicial	15
7.5 Responsabilidade do Banco	15
Capítulo 8 — Orientações Finais e Dicas de Proteção Digital	17
8.1 Hábitos de Segurança Digital que Você Deve Adotar	17
8.2 O Que Fazer se Suspeitar de um Golpe Antes de Pagar	17
8.3 Denuncie Sempre	18
Conclusão	19

APRESENTAÇÃO

Prezado leitor,

O presente guia nasceu de uma preocupação concreta: a crescente onda de golpes digitais em que criminosos se passam por advogados para extorquir dinheiro de vítimas vulneráveis. Diariamente, cidadãos brasileiros perdem economias, sofrem constrangimentos e deixam de buscar seus direitos por medo ou por terem sido enganados por pessoas inescrupulosas que se apresentam como profissionais jurídicos.

Este manual foi elaborado com linguagem acessível, direta e prática, justamente para que você não precise ser especialista em Direito para compreender o que fazer. Aqui, você encontrará orientações claras sobre como identificar um golpista, quais sinais de alerta observar antes de contratar qualquer advogado, e o que fazer caso já tenha efetuado algum pagamento ou transferência Pix.

A informação é a melhor arma contra o crime. Compartilhe este guia com familiares, amigos e pessoas próximas. Quanto mais pessoas estiverem informadas, menor será o espaço para que os golpistas atuem.

Carlos A. A. Oliveira / @oliveiracarlosadv

Advogado - OAB/PA nº 33.996

CAPÍTULO 1 — O QUE É O GOLPE DO FALSO ADVOGADO

1.1 ENTENDENDO O GOLPE

O golpe do falso advogado é uma modalidade de estelionato digital em que o criminoso se apresenta como advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para induzir a vítima a efetuar pagamentos indevidos. A promessa mais comum envolve a resolução de problemas jurídicos urgentes: indenizações, liberação de benefícios, regularização de dívidas, defesa em processos criminais ou trabalhistas.

O golpista explora dois sentimentos poderosos: o medo e a esperança. O medo de perder um processo, de ser preso, de perder um benefício. E a esperança de receber uma indenização ou de resolver rapidamente uma situação difícil. Combinados, esses sentimentos tornam a vítima mais suscetível a agir sem pensar.

⚠ **Atenção: O Estelionato é Crime!**

O crime de estelionato está previsto no art. 171 do Código Penal Brasileiro e prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos, mais multa. Quando praticado por meio eletrônico, a pena pode ser aumentada em até um terço (art. 171, § 2º-A, do CP).

1.2 COMO O GOLPE FUNCIONA, PASSO A PASSO

A dinâmica do golpe, embora varie em detalhes, costuma seguir um roteiro bem definido:

- O golpista identifica uma vítima em situação vulnerável: alguém que perdeu emprego, tem dívidas, está em processo judicial ou aguarda um benefício.
- O contato inicial é feito por WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail ou até por telefone. O golpista se apresenta como advogado, muitas vezes usando nome, foto e número de OAB de um profissional real.
- Ele apresenta uma 'solução rápida' para o problema da vítima, criando urgência: 'Preciso protocolar hoje, caso contrário o prazo vence'.
- Solicita um pagamento antecipado por Pix, depósito em conta de terceiro ou transferência, alegando custas processuais, honorários

ou taxas.

- Após receber o dinheiro, o golpista some, bloqueia a vítima e não presta nenhum serviço.

1.3 PERFIL DAS VÍTIMAS

Qualquer pessoa pode ser vítima, mas os golpistas costumam mirar em pessoas idosas ou com baixa familiaridade com tecnologia, trabalhadores que aguardam benefícios do INSS, pessoas em processo de divórcio, disputas de guarda ou inventários, devedores que buscam negociação de dívidas, e familiares de pessoas presas que buscam assistência jurídica urgente.

CAPÍTULO 2 — COMO IDENTIFICAR UM FALSO ADVOGADO

2.1 SINAIS DE ALERTA QUE VOCÊ DEVE CONHECER

O primeiro passo para se proteger é saber reconhecer o golpe antes de qualquer pagamento. Os sinais abaixo devem ligar um alerta imediato:

- O advogado entra em contato com você sem que você tenha buscado os serviços dele.
- A comunicação é feita exclusivamente por WhatsApp, sem nenhum canal formal como e-mail profissional ou escritório físico.
- Há urgência excessiva: “Precisamos agir hoje ou você perderá tudo”.
- O pagamento é solicitado via Pix para CPF de pessoa física (não para CNPJ de escritório).
- O profissional evita fornecer endereço de escritório, número de OAB ou contrato escrito.
- Promessas de resultados garantidos, rápidos e sem custo adicional algum.
- Pede sigilo: “Não comente com ninguém por questões processuais”.

⚠ Alerta Crítico

Nenhum advogado sério cobra honorários exclusivamente por Pix para CPF de pessoa física sem apresentar contrato de prestação de serviços. Isso já é sinal suficiente para suspeitar.

2.2 COMO VERIFICAR SE UM ADVOGADO É REAL

A Ordem dos Advogados do Brasil disponibiliza ferramentas gratuitas para que qualquer cidadão verifique a regularidade de um advogado. Veja como fazer:

- Acesse o site oficial da OAB: www.oab.org.br
- Clique em “Encontre um Advogado” ou acesse diretamente: <https://cna.oab.org.br>
- Digite o nome completo do profissional ou o número da OAB informado.
- Verifique se a inscrição está ativa e se o Estado da OAB confere com o alegado pelo profissional.
- Desconfie de qualquer divergência entre os dados apresentados e os dados do cadastro oficial.

Além disso, pesquise o nome do profissional nas redes sociais, no Google e em plataformas como o Jusbrasil (www.jusbrasil.com.br), onde advogados ativos costumam ter histórico de atuação processual visível publicamente.

E se os bandidos se passam pelo seu advogado, ligue para o número que você tem na sua agenda do seu advogado e confirme.

CAPÍTULO 3 — TIPOS DE ABORDAGEM DOS GOLPISTAS

3.1 GOLPE PELO WHATSAPP

O WhatsApp é o canal preferido dos golpistas por ser informal, de fácil acesso e por permitir o uso de fotos e nomes falsos. A abordagem começa com uma mensagem de um número desconhecido que afirma ser advogado e diz ter localizado um processo ou benefício em nome da vítima.

Muitas vezes, o golpista usa a foto e o nome de um advogado real, encontrado nas redes sociais, para dar mais credibilidade ao contato. À medida que a conversa avança, ele solicita documentos pessoais e, logo em seguida, o pagamento de uma taxa ou honorário para “iniciar o processo” ou para que vocês receberam valores em conta.

3.2 GOLPE PELAS REDES SOCIAIS

Perfis falsos em Instagram, Facebook e até LinkedIn com fotos profissionais, centenas de seguidores comprados e publicações sobre Direito são utilizados para simular legitimidade. O golpista entra em contato via direct (mensagem direta) com abordagens como: “Vi que você comentou sobre problemas com o INSS. Posso ajudar”.

3.3 GOLPE POR E-MAIL

Nessa modalidade, o golpista envia e-mails com layout imitando correspondências jurídicas oficiais, com logos de tribunais e citações de leis reais. O e-mail informa que a vítima tem um prazo para responder a uma ação judicial ou para resgatar um valor e que deve entrar em contato com o ‘advogado’ para resolver a situação.

3.4 GOLPE PRESENCIAL OU POR TELEFONE

Embora menos comum, alguns golpistas atuam presencialmente em cartórios, fóruns ou INSS, abordando pessoas que parecem confusas ou vulneráveis. Outros ligam diretamente, usando informações obtidas em vazamentos de dados para parecer que conhecem a vítima.



Dica Importante

Advogados sérios não abordam clientes de forma não solicitada. A captação de clientela é vedada pelo Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 29). Se alguém entrou em contato com você sem que você tenha pedido, desconfie.

CAPÍTULO 4 - O QUE FAZER ANTES DE CONTRATAR UM ADVOGADO

4.1 CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA

Antes de firmar qualquer compromisso ou efetuar qualquer pagamento, siga este checklist completo:

- Verifique o número de inscrição na OAB pelo site oficial: <https://cna.oab.org.br>
- Solicite o endereço físico do escritório e verifique sua existência no Google Maps.
- Pesquise o nome completo do advogado no Google junto à palavra 'golpe' ou 'reclamação'.
- Exija um contrato de prestação de serviços por escrito, assinado, antes de qualquer pagamento.
- Prefira pagar via transferência para CNPJ do escritório, não para CPF pessoal.
- Consulte um familiar ou amigo de confiança antes de fechar qualquer acordo.
- Nunca pague taxas de 'liberação de processo', 'custas antecipadas' ou 'taxas de protocolo' sem antes verificar junto ao tribunal.
- Desconfie de qualquer pedido de sigilo ou de 'não comentar com ninguém'.

4.2 COMO CONTRATAR UM ADVOGADO COM SEGURANÇA

A forma mais segura de contratar um advogado é por indicação de pessoas de confiança ou por meio dos canais oficiais da OAB. A maioria das seccionais estaduais da OAB oferece serviço de indicação e atendimento jurídico gratuito para quem não tem condições de pagar. Além disso, a Defensoria Pública presta assistência jurídica integral e gratuita para hipossuficientes.

Lembre-se: um bom advogado explica claramente o que faz, apresenta contrato escrito, tem escritório identificado e não promete resultados garantidos, pois o resultado de um processo depende de muitos fatores que nenhum profissional honesto pode controlar com certeza.

CAPÍTULO 5 - FIZ UM PAGAMENTO OU TRANSFERÊNCIA PIX PARA UM FALSO ADVOGADO

5.1 NÃO ENTRE EM PÂNICO: AJA COM RAPIDEZ

Se você percebeu que foi vítima de um golpe e já efetuou algum pagamento, saiba que existem medidas que podem ser tomadas rapidamente para tentar recuperar o dinheiro ou responsabilizar o criminoso. A velocidade é fundamental, pois os valores podem ser movimentados em minutos.

O Tempo é Crucial

Assim que perceber o golpe, entre em contato imediatamente com seu banco. Existem mecanismos de bloqueio emergencial do Pix que podem ser acionados em até 24 horas após a transferência suspeita.

5.2 PASSO A PASSO IMEDIATO APÓS O PAGAMENTO

Passo a Passo:

- 1) Acesse imediatamente o aplicativo do seu banco e tente cancelar a transação (se ainda estiver pendente).
- 2) Ligue para a central de atendimento do seu banco e informe que foi vítima de golpe. Solicite o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix.
- 3) Anote o comprovante da transferência com todos os dados do recebedor: nome, CPF/CNPJ e banco destino.
- 4) Faça capturas de tela de toda a conversa com o golpista (WhatsApp, e-mail, Instagram etc.).
- 5) Não apague nenhuma mensagem, pois elas serão provas fundamentais.
- 6) Registre um Boletim de Ocorrência (B.O.) o quanto antes. Veja o Capítulo 6 para saber como fazer isso.

5.3 O MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) DO PIX

O Banco Central do Brasil criou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) justamente para situações de fraude com Pix. Por meio desse mecanismo, o banco da vítima

pode solicitar ao banco do recebedor o bloqueio e a devolução dos valores, caso o dinheiro ainda esteja na conta.

O MED pode ser solicitado até 80 dias após a transferência, mas quanto antes for acionado, maiores são as chances de sucesso. Para acionar o MED, ligue para o SAC do seu banco ou vá até uma agência pessoalmente com o comprovante do Pix e o B.O. em mãos.

5.4 INFORMAÇÕES QUE VOCÊ DEVE REUNIR

Para facilitar as investigações e os procedimentos de recuperação, reúna as seguintes informações:

- Comprovante do Pix ou depósito realizado.
- Nome e CPF/CNPJ do recebedor (constam no comprovante).
- Nome do banco do recebedor.
- Prints de todas as conversas (WhatsApp, e-mail, redes sociais).
- Número de telefone utilizado pelo golpista.
- Perfil nas redes sociais (print antes que seja excluído).
- Qualquer documento falso apresentado pelo criminoso.

CAPÍTULO 6 - COMO REGISTRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ACIONAR AS AUTORIDADES

6.1 POR QUE O B.O. É INDISPENSÁVEL

O Boletim de Ocorrência (B.O.) é o documento que formaliza o crime e inicia a investigação policial. Sem ele, é praticamente impossível acionar o banco, o PROCON ou mover uma ação judicial. Além disso, o B.O. serve como prova de boa-fé da vítima em eventuais procedimentos administrativos.

6.2 COMO REGISTRAR O B.O. ONLINE

A maioria dos estados brasileiros permite o registro de B.O. pela internet, o que facilita muito o processo. Veja como fazer:

- 1) Acesse o site da Delegacia Virtual do seu estado. No Pará, acesse: <https://www.delegaciavirtual.pa.gov.br>
- 2) Selecione a opção correspondente ao crime sofrido: 'Estelionato' ou 'Golpe/Fraude pela internet'.
- 3) Preencha todos os campos com as informações do criminoso: nome (se conhecido), número de telefone, perfil nas redes sociais e dados bancários.
- 4) Descreva detalhadamente como ocorreu o golpe: como o contato foi feito, o que foi prometido, quanto foi pago e quando.
- 5) Anexe as capturas de tela e o comprovante do Pix.
- 6) Após o registro, guarde o protocolo do B.O. Ele será necessário em todos os outros procedimentos.

6.3 DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES CIBERNÉTICOS

Se houver uma Delegacia de Crimes Cibernéticos (DRCC) na sua cidade, faça o registro presencialmente. Esses policiais são especializados nesse tipo de crime e têm mais recursos para investigar.

6.4 OUTROS ÓRGÃOS QUE PODEM SER ACIONADOS

Além da polícia, você pode acionar os seguintes órgãos, dependendo da situação:

- OAB do seu Estado: para denunciar o uso indevido do nome ou número de inscrição de um advogado real.
- Banco Central do Brasil (BCB): pelo site www.bcb.gov.br, é possível registrar reclamações contra instituições financeiras.
- ANATEL: em caso de números de telefone utilizados para o crime: www.anatel.gov.br

- Ministério Público do seu Estado: para dar ciência do crime e solicitar medidas.

CAPÍTULO 7 - COMO BUSCAR A RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO

7.1 POSSÍVEIS CAMINHOS PARA RECUPERAR O VALOR PAGO

Recuperar o dinheiro após um golpe não é garantido, mas existem vários caminhos que podem ser tentados, isolada ou simultaneamente. A combinação de medidas aumenta as chances de sucesso.

7.2 VIA BANCÁRIA: ACIONAMENTO DO MED

Conforme explicado no Capítulo 5, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) é a primeira e mais rápida via. O banco da vítima pode bloquear os recursos na conta do recebedor e devolver o valor, desde que o dinheiro ainda esteja disponível. Apresente o B.O. e o comprovante da transferência ao banco.

7.3 VIA PROCON

Se o banco se negar a acionar o MED ou se houver alguma falha no sistema de segurança que tenha facilitado o golpe, você pode registrar reclamação no PROCON do seu estado. O PROCON tem poder para intermediar e cobrar respostas das instituições financeiras. Em Belém, o atendimento é feito presencialmente ou pelo site do PROCON-PA.

7.4 VIA JUDICIAL

Quando as vias administrativas não são suficientes, a via judicial é o caminho. Dependendo do valor envolvido, há duas opções principais:

- Juizado Especial Cível (JEC): para valores até 40 salários mínimos, o processo é mais simples e rápido. Você pode propor a ação sem advogado para valores até 20 salários mínimos.
- Ação de Indenização por Estelionato: para valores maiores ou situações mais complexas, um advogado deverá ser contratado para propor a demanda na Justiça Comum.

Em ambos os casos, as provas reunidas (prints, comprovante de Pix, B.O.) serão fundamentais para o sucesso da ação. O criminoso pode ser condenado a devolver o valor pago, acrescido de danos morais.

7.5 RESPONSABILIDADE DO BANCO

Em alguns casos, é possível responsabilizar o banco da vítima ou do golpista, especialmente se houver falha nos sistemas de segurança ou se a instituição financeira não ado-

tar as medidas previstas pela regulamentação do Banco Central. Consulte um advogado para avaliar essa possibilidade no seu caso concreto.

CAPÍTULO 8 — ORIENTAÇÕES FINAIS E DICAS DE PROTEÇÃO DIGITAL

8.1 HÁBITOS DE SEGURANÇA DIGITAL QUE VOCÊ DEVE ADOTAR

A proteção contra golpes digitais não termina após um incômodo. É um comportamento contínuo que deve fazer parte da sua rotina. Adote os seguintes hábitos:

- 1) Nunca compartilhe documentos pessoais (RG, CPF, extrato bancário) por WhatsApp ou e-mail sem verificar a identidade do solicitante.
- 2) Ative a autenticação em dois fatores (2FA) em todos os seus aplicativos bancários e redes sociais.
- 3) Desconfie de qualquer mensagem que crie urgência, medo ou promessa de ganho fácil.
- 4) Antes de pagar qualquer serviço jurídico, consulte a OAB e exija contrato escrito.
- 5) Não clique em links recebidos por WhatsApp ou SMS de remetentes desconhecidos.
- 6) Mantenha os aplicativos e o sistema operacional do seu celular sempre atualizados.
- 7) Verifique o extrato bancário regularmente para identificar movimentações suspeitas.
- 8) Não atenda vídeo-chamadas suspeitas.
- 9) Sempre que contratar um advogado, salve o número dele e sempre verifique com o advogado se há um sócio ou terceiro se comunicando em nome dele.
- 10) Advogados não solicitam acesso a conta bancária para simular empréstimos ou solicitar serviços.

8.2 O QUE FAZER SE SUSPEITAR DE UM GOLPE ANTES DE PAGAR

Se você está em dúvida sobre se está diante de um golpe, siga estas orientações antes de tomar qualquer decisão financeira:

- 1) Pause a conversa. Diga que precisa de tempo para pensar. Golpistas tendem a pressionar por decisões imediatas.
- 2) Consulte um familiar ou amigo de confiança.
- 3) Verifique o número da OAB pelo canal oficial.
- 4) Ligue diretamente para a OAB do seu estado e pergunte sobre o profissional.
- 5) Procure um advogado de confiança para uma segunda opinião.

8.3 DENUNCIE SEMPRE

Denunciar é um ato de cidadania. Ao registrar a ocorrência e informar os órgãos competentes, você contribui para que o criminoso seja identificado e não faça mais vítimas. Muitos golpistas atuam repetidamente com os mesmos esquemas porque as vítimas se calam por vergonha. Não se envergonhe: você foi enganado por alguém especializado em enganar.

✓ Recursos Úteis

OAB Nacional: www.oab.org.br

Consulta de Advogados: <https://cna.oab.org.br>

Banco Central: www.bcb.gov.br

Delegacia Virtual do Pará: www.delegaciavirtual.pa.gov.br

Defensoria Pública do Pará: www.defensoria.pa.def.br

CONCLUSÃO

Chegamos ao fim deste guia com uma mensagem simples e direta: a informação é o mais poderoso instrumento de defesa que você tem. O golpe do falso advogado só funciona quando a vítima não conhece seus direitos, não sabe como verificar a identidade de um profissional e não tem a quem recorrer.

A partir de agora, você já sabe que todo advogado pode ser verificado na OAB, que nenhum profissional sério cobra sem contrato escrito, que existe o MED para tentar recuperar valores pagos via Pix, que o Boletim de Ocorrência é o primeiro e mais importante passo após um golpe, e que as autoridades existem para ajudar, basta acioná-las.

Não aja sozinho. Se tiver qualquer dúvida sobre uma contratação jurídica ou se suspeitar de um golpe, procure um advogado de confiança. Lembre-se: consultar um profissional qualificado é sempre mais barato do que pagar a conta de um golpista.

Este guia foi produzido com o compromisso de contribuir para uma sociedade mais informada, mais protegida e mais justa. Se foi útil para você, compartilhe com quem você ama.

Carlos A. A. Oliveira

Advogado no escritório Sampaio & Oliveira Advogados - OAB/PA nº 33.996

www.oliveiracarlos.adv.br

@oliveiraCarlosADV

(91) 9 9827-7601

carlos.0109adv@gmail.com